

1500602-27.2021.8.26.0374

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: SAMUEL BERTOLINO DOS SANTOS

Comarca: Morro Agudo

Foro: Foro de Morro Agudo

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Ação Penal - Procedimento Ordinário - RouboAutora : A Justiça Pública

Réu(s) : Chrystian Marciano de Souza

Data e hora da audiência: 15/12/2022, às 15:00h

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 15 de dezembro de 2022, na sala de audiência virtual da COMARCA DE MORRO AGUDO, Estado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Morro Agudo

Vara Única

Rua Basílio Otávio, 313 - José Benedetti

CEP: 14640-000 - Morro Agudo - SP

Telefone: (16) 3851-1880 - E-mail: morroagudo@tjsp.jus.br

Processo Digital nº:1500602-27.2021.8.26.0374 Classe - Assunto: Ação Penal -

Procedimento Ordinário - RouboAutora : A Justiça Pública

Réu(s) : Chrystian Marciano de Souza

Data e hora da audiência: 15/12/2022, às 15:00h

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 15 de dezembro de 2022, na sala de audiência virtual da COMARCA DE MORRO AGUDO, Estado de São Paulo, à hora designada, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Doutor SAMUEL BERTOLINO DOS SANTOS, Meritíssimo Juiz de Direito desta Comarca, comigo escrevente abaixo nomeado(a) e assinado(a), foi aberta a presente audiência, no processo entre as partes acima mencionadas, realizada por meio de videoconferência, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020 do TJSP e do Provimento CSM nº 2651/2022 (art. 8º). O ato será realizado utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes, sob a concordância de todas as partes e envolvidos. Aberta a audiência, com as formalidades legais, no lobby da sala virtual observou-se exitosa a conexão do representante do Ministério Público, Doutor IVAN CINTRA BORGES, do réu CHRYSTIAN MARCIANO DE SOUZA, e de seu(sua) Advogado(a), Doutor(a) DAVID DE CASTRO (OAB/SP 360.170). Antes de iniciar o ato, o(a) Advogado(a) comunicou-se com o réu em sala exclusiva. Após, foram inquiridas a vítima: JOÃO JOSÉ DOS SANTOS e uma testemunha de acusação: JULIANA DE OLIVEIRA, qualificadas em videoconferência, tendo o Advogado do réu desistido da inquirição da testemunha de defesa RODRIGO ANTONIO DO NASCIMENTO, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Em seguida, o MM. Juiz interrogou o réu CHRYSTIAN MARCIANO DE SOUZA, qualificado em videoconferência. Após, tendo as partes nada requerido na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal e, não havendo mais provas a serem produzidas, deu o MM. Juiz de Direito por encerrada a instrução, determinando que se desse a palavra às partes para suas alegações finais. A seguir,

foi concedida vista às partes para debates orais, sendo iniciado pelo(a) representante do Ministério Público, e, na sequência, dada a palavra à Defesa. Pelo MM. Juiz de Direito, a seguir, foi proferida a seguinte SENTENÇA: "VISTOS. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou CHRYSTIAN MARCIANO DE SOUZA como incurso no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, acusando-o de ter, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, subtraído, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, em face de João José dos Santos, 1 (um) pacote de cigarros de marca Egitpt avaliado indiretamente em R\$ 28,00 (vinte e oito reais) e a quantia aproximada de R\$ 100,00 (cem reais) em espécie, em prejuízo do estabelecimento comercial da referida vítima. Narra a denúncia, em síntese, que o acusado, de posse de uma faca de cozinha, dispôs-se a praticar um roubo ao mercado situado no local dos fatos. Dirigiu-se ao local de bicicleta, estacionando na porta, cobriu a faca com uma blusa e ingressou no comércio. Observou alguns objetos e logo em seguida dirigiu ao caixa, solicitando um pacote de cigarros ao ofendido, o qual foi buscar o produto. Após retornar, o réu dirigiu a mão na cintura, fazendo menção à faca que portava e anunciou o assalto. Exigiu a entrega do pacote de cigarros, além de R\$ 100,00 (cem reais), que estava em seu bolso, pedidos que foram acatados por João. Ato contínuo, o réu evadiu com sua bicicleta na posse dos bens subtraídos. Através das imagens das câmeras de segurança do comércio e diligências investigativa, apurou-se a autoria, tendo o ofendido reconhecido o réu, bem como suas vestes. A denúncia foi recebida (fl. 60), o acusado foi citado (fl. 88) e apresentou resposta à acusação (fls. 118/120), designando-se, na sequência, audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 136/137), oportunidade em que foram tomadas as declarações da vítima e ouvida uma testemunha de acusação, sendo interrogado o acusado ao final. Inexistindo diligências complementares, as partes apresentaram as suas alegações finais. É o relatório. A existência e a autoria do crime foram comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 04/05, pelo auto de exibição e apreensão de fl. 14, 42, pelo auto de reconhecimento de pessoa de fl. 15, pelo auto de reconhecimento de objeto de fl. 17, pelas fotografias de fls. 18, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33, pelo auto de avaliação de fl. 43, pelo laudo pericial de fls. 164/224 e pela prova oral colhida. O ofendido foi ouvido e disse ser proprietário de uma mercearia, sendo que, por volta das 5h30, uma pessoa chegou ao seu estabelecimento e anunciou se tratar de um assalto, tendo colocado uma mão dentro da roupa. Colocou o dinheiro sobre o balcão e viu que era uma faca. Ele subtraiu de R\$ 100,00 (cem reais) e a R\$ 200,00 (duzentos reais). Ele também levou um pacote de cigarros. Não conhecia referida pessoa. Ele estava com uma roupa amarela e um boné na cabeça. Por volta de umas 10h00 policiais civis estiveram no seu estabelecimento e lhe pediram para ir até a Delegacia, quando lhe exibiram peças de roupa e calçados, que reconheceu como sendo utilizados pelo acusado. Também lhe mostraram uma pessoa que reconheceu como sendo autor do delito. Os objetos subtraídos não foram recuperados. Narraram para o ofendido que o acusado havia sido preso praticando outro crime da mesma natureza. A testemunha Juliana de Oliveira narrou ser policial civil e foi responsável pela elaboração de um relatório. Na época dos fatos estavam acontecendo diversos crimes patrimoniais na cidade e receberam denúncias de que o acusado seria o autor dos crimes. Foram até a residência da genitora do acusado e ela lhe narrou que seu filho era usuário de drogas e estava ficando em uma residência de uma pessoa para fazer uso de entorpecentes. Foram até referido local, oportunidade em que encontraram o acusado, bem como roupas que teriam sido utilizadas no crime. Ele foi conduzido até a Delegacia de Polícia, quando confessou o crime, dizendo que o fez para adquirir drogas, bem como alimentos. Ele confessou, também, a prática de outros crimes. O acusado foi interrogado e confessou a prática do crime, admitindo, inclusive, a sua confissão em solo policial. É usuário de drogas desde os 13 (treze) anos de idade. No dia dos fatos estava portando uma faca. Desse modo, não há dúvidas de que o acusado praticou o delito em questão, posto que conforme declarações da vítima, esta reconheceu, sem qualquer sombra de dúvidas, o denunciado como sendo o responsável pelo delito em questão (fl. 15). Cumpre ressaltar que nestes casos, a palavra da vítima é importante para elucidar os fatos, posto que é ela quem sofreu a prática delitiva. E no presente caso, não

houve nenhuma divergência do teor do seu relatado, muito menos dos detalhes que o circundaram, o que lhe empresta a necessária veracidade para que faça juízo seguro a respeito da existência e da autoria delitiva, motivo pelo qual passo a dosar as penas do acusado. Além disso, o acusado foi reconhecido pelas imagens da câmera de segurança (fls. 164/224). Na primeira fase observo que o acusado possui uma condenação com trânsito em julgado caracterizadora de maus antecedentes. Não há elementos para aferir sua personalidade ou conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima não contribuiu para a consumação do crime. Nestes termos, fixo a pena base do acusado em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase, compenso a circunstância atenuante da confissão com a circunstância agravante de ter sido o crime cometido contra pessoa idosa. Na terceira fase, aplico a causa de aumento de pena de crime praticado com o emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do CP) na fração de 1/3, motivo pelo qual fixo a pena definitiva do acusado em 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Tendo em vista o montante da pena e o fato de o acusado ostentar condenação pretérita, seria cabível, em tese, a fixação do regime fechado. Todavia, observo que a condenação em questão remonta a fato praticado no de 2011, ou seja, há 10 (dez) anos, devendo-se considerar que o acusado tentou adequar sua conduta às regras sociais. Além disso, registro que o crime foi praticado em virtude de vício em drogas, sendo certo que o acusado confessou o crime e mostra-se arrependido. Incabível a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos. Não havendo elementos para aferir a capacidade econômica do acusado, fixo o valor unitário dos dias-multa em 1/30 do salário mínimo nacional vigente à data dos fatos. ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido para condenar CHRYSTIAN MARCIANO DE SOUZA como incurso no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, às penas de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em valor unitário equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente à data dos fatos. Nego ao acusado o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que não houve alteração nas circunstâncias que determinaram a decretação da sua prisão preventiva. Condeno o acusado, ainda, ao pagamento das custas do processo, no importe correspondente a 100 (cem) UFESP's, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual 11.608/2003, ficando isento, por ser beneficiário da Justiça Gratuita, ora concedida. Com o trânsito em julgado da presente sentença: A) oficie-se ao IIRGD; B) oficie-se ao TRE/SP; C) intime-se o acusado para o pagamento das multas no prazo de 10 (dez) dias. Publicada em audiência, saem as partes intimadas". Pelo(a) acusado(a) e seu(sua) Defensor(a), após, deliberarem entres eles, foi dito que renunciavam ao direito de recorrer da r. sentença; o(a) representante do Ministério Público também manifestou-se que não tem interesse em recorrer da presente sentença. Pelo MM. Juiz de Direito, a seguir, foi deliberado: "À vista do trânsito em julgado da sentença para as partes, cumpra-se o tópico final da sentença acima prolatada". Não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por meio da plataforma Microsoft Teams e, de acordo com o Comunicado Conjunto 1350/2020, o arquivo multimídia será importado ao sistema informatizado SAJ-PG5 e ficará vinculado à certidão de cartório que segue em frente. Considerando tratar-se de processo eletrônico, nos termos do artigo 1269 e parágrafos, das NSCGJ, e da Resolução nº 185, artigo 25, parágrafo único, do CNJ, este termo foi assinado eletronicamente pelo MM. Juiz e inserido no sistema eletrônico, sendo desnecessária a assinatura das partes e seus procuradores. NADA MAIS. Eu (Marli Antonio), Escrevente, que digitei e subscrevo.

JUIZ DE DIREITO:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA